

3er. JUZGADO PAZ LETRADO - Sede Central

EXPEDIENTE : 00429-2021-0-1401-JP-CI-03

MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO

JUEZ : MONSERRATE GUEVARA YAMPIER

ESPECIALISTA : BRICEÑO DONAYRE HECTOR HILARIO MARTIN

PERITO : NEIRA GOYONECHE, MARIA LUISA
CORTEZ ZEA, EVA ESTHER

DEMANDADO : ALVITES DE GUTIERREZ, LUCIA LEONIDAS
GUTIERREZ ALVITES, DAVID ABEDNEGO
GUTIERREZ LLOCLLA, GLICERIO
ROJAS JANAMPA, FLOR HAYDEE

DEMANDANTE : CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA SA

Resolución Nro. 23.

Ica, once de mayo del
Dos mil veintiséis.

AUTOS Y VISTOS: Con el escrito 2416-2026 presentado
por CMAC AREQUIPA S.A.: **AL PRINCIPAL:** y **CONSIDERANDO:**

PRIMERO.- Que mediante resolución No. 02 de fecha 27 de octubre del 2021 obrante a folios 29 del expediente, se ha emitido auto final en este proceso ordenando llevar adelante la ejecución hasta que los ejecutados cumplan con pagar el monto adeudado, el mismo que ha sido declarado consentido mediante resolución No. 04 de fecha 21 de diciembre del 2021, obrante a fojas 41.

SEGUNDO.- Por otro lado, el Juzgado aprecia que concurren los siguientes presupuestos para la convocatoria a remate judicial:

- a) El ejecutante ha acompañado la respectiva tasa judicial por remate, como se verifica del escrito que antecede.
- b) El ejecutante ha acompañado copias certificadas, actualizadas y completas de la partida registral correspondiente al predio materia de ejecución, tal como se aprecia de fojas 123 y siguientes.
- c) La tasación del bien materia de remate, se ha efectuado con fecha 29 de noviembre del 2024, tal como se verifica a folios 129 y siguientes del expediente, en consecuencia, el valor comercial del predio objeto de remate es un valor

actualizado, el mismo que ha sido aprobado mediante resolución N° 18 de fecha 25 de agosto del 2023.

TERCERO.- De lo antes expuesto, este Juzgado considera pertinente llevar adelante el remate a través de remate judicial electrónico REMAJU que está habilitado en el Distrito Judicial de Ica a partir del 04-03-2021 de conformidad con la R.A. N° 000160-2021-CSJIC-PJ;

CUARTO.- De conformidad a la norma contenida en el artículo 731° del Código Procesal Civil, corresponde disponer la realización del remate judicial a través del aplicativo REM@JU del Portal Web del Poder Judicial; debiendo además considerarse que una vez vencido el plazo de oposición a que se refiere el artículo 14.2 del Reglamento de la Ley 30229, el Especialista legal de la causa deberá publicar en el aplicativo REM@JU la convocatoria con la información relacionada con el proceso de remate electrónico judicial y demás actos pertinentes, tal como lo dispone el artículo 15° de la Ley 30229.

Por tales consideraciones; **SE RESUELVE:**

1.- CONVOCAR A REMATE JUDICIAL ELECTRÓNICO - REM@JU a efectos de proceder al remate **EN PRIMERA CONVOCATORIA** sobre el bien inmueble materia de ejecución forzada conforme al siguiente detalle:

A. DESCRIPCIÓN DEL BIEN.- Inmueble ubicado en PUEBLO JOVEN LA PALMA MZ.C LOTE19 DEL DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE ICA, de un área de 120.00 m2 cuyas características obran inscritas en la partida registral **N°P07001164** del registro de propiedad inmueble de los Registros Públicos de Ica.

B. CARGAS Y GRAVÁMENES.-

INSCRIPCIÓN DE HIPOTECA ordenado por el Tercer Juzgado Civil de Ica, hasta por la suma de US\$. 47,497.00 sobre el predio antes descrito, a favor de CMAC AREQUIPA S.A. en los seguidos sobre Obligación de Dar Suma de Dinero, medida cautelar fuera de proceso, Expediente N° 00429-2021 -51-1401-JP-CI-03.

EMBARGO EN FORMA DE INSCRIPCIÓN ordenado por el Tercer Juzgado Civil de Ica, hasta por la suma de S/. 30,000.00 sobre el predio antes descrito, a favor de CMAC AREQUIPA S.A en los seguidos contra GUTIERREZ LLOCLLA GLICERIO Y ALVITES ALEJO LUCIA LEONIDAS sobre Obligación de Dar Suma de Dinero, medida cautelar fuera de proceso, Expediente N° 00429-2021-51-1401-JP-CI-03.

C. VALOR DE LA TASACIÓN.- Tasación comercial efectuada por peritos valorizadores que obra a folios 172 y siguientes, la misma que establece un valor comercial ascendente a la suma de **S/ 613,631.92 (Seiscientos trece mil, seiscientos treinta y uno con 92/100 soles)**

D. PRECIO BASE DEL REMATE.- Siendo la base de la postura el monto equivalente a las dos terceras partes del valor de tasación, se tiene que el precio base del remate asciende a la suma de **S/ 409,087.94 soles**.

E. OBLAJE.- Los postores deberán cumplir con los siguientes requerimientos:

- a) Depositar el 10% (diez por ciento) del valor de la tasación indicada líneas arriba, mediante depósito electrónico judicial en la moneda en que se ha realizado la tasación del bien.
- b) Adjuntar el arancel judicial correspondiente.

2.- Procédase a la **PUBLICACIÓN** de los avisos de remate en el **PORTAL WEB** del Poder Judicial a través del aplicativo informático REM@JU por el término de ley, **una vez consentida o ejecutoriada la presente resolución**.

3.- FÍJESE los carteles en la vitrina del local del Juzgado por parte del especialista legal y en el inmueble a rematar, debiendo la parte actora prestar las facilidades del caso a fin de que se realicen los pegados del cartel en el local del inmueble, bajo su entera responsabilidad.

4.- DISPONER que, en el supuesto caso de no haber adjudicación en la primera convocatoria, **SE REALICE AUTOMÁTICAMENTE LA SEGUNDA CONVOCATORIA A REMATE** y seguidamente —de ser necesario— **LA TERCERA CONVOCATORIA A REMATE**, respetándose los siguientes parámetros respecto al **PRECIO BASE**:

- a) **PARA LA SEGUNDA CONVOCATORIA.-** La base de la postura será establecida para la primera convocatoria, reducida en un 15% de la misma, haciendo un monto equivalente a **S/ 347,724.74 soles**.
- b) **PARA LA TERCERA CONVOCATORIA.-** La base de la postura será establecida para la primera convocatoria, reducida en un 15% de la anterior, haciendo un monto equivalente a **S/ 295,566.03 soles**.

5.- HÁGASE SABER que la presente resolución es inimpugnable de conformidad a la norma contenida en el artículo 12º de la Ley 30229, salvo lo dispuesto en el tercer párrafo del referido artículo.

6.- Conforme a la naturaleza del presente acto procesal, **NOTIFIQUESE a las partes demandadas en su domicilio habitual para su debido conocimiento.**